

1501153-94.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRIO SÉRGIO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu MÁRIO SÉRGIO MARQUES, com qualificação completa a fls. 111, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 16 de setembro de 2019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501153-94.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501153-94.2019.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRIO SÉRGIO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu MÁRIO SÉRGIO MARQUES, com qualificação completa a fls. 111, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 16 de setembro de 2019, por volta de 20h30min, na Rua Francisco Gomes de Souza, quadra 10, na cidade de Arealva, comarca de Bauru, agindo em concurso com terceiro, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, dezesseis porções de maconha, com peso total de 9,84g, e cinquenta e três porções crack, com peso total de 5,88g, substâncias que causam dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio instruída por inquérito policial.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, e em seguida o réu foi interrogado.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Pediu, também, seja a pena-base incrementada em razão da espécie e entorpecidade de uma das drogas apreendidas, com a imposição de regime fechado, afastando-se a incidência de qualquer benefício legal.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição em função da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com máxima redução.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico, que comprovam que as substâncias foram apreendidas e que possuem qualidade de entorpecentes.

Não obstante isso, não se produziu, sob o contraditório, provas que fossem suficientemente robustas para convencer da autoria do crime que foi imputado ao acusado.

Os policiais militares Daniel Ricardo dos Reis e Carlos Roberto Costa, quando ouvidos em juízo, afirmaram, em uníssono que, seus depoimentos foram prestados com base, exclusivamente, nas informações prestadas pelo corréu Rafael, que só foi ouvido na fase policial do feito por ter falecido no curso do processo.

Então, não há o que possa autorizar segura conclusão sobre o vínculo do acusado com

a droga que foi apreendida.

Aliás, quando ouvido em juízo, Mário Sérgio negou qualquer ligação com a droga apreendida.

Conclui-se, então, que a prova é frágil, não permitindo conclusão segura quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

Vale lembrar, a propósito, que ao juiz é vedado formar convicção de culpa exclusivamente com base em elementos informativos colhidos sem o contraditório (Código de Processo Penal, art. 155, caput).

Assim, ante a dúvida, inviável é a condenação, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu MÁRIO SÉRGIO MARQUES, RG n. 26.707.793-2, com qualificação completa a fls. 111, da acusação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Bauru, 14 de dezembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA